

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

종합감사 결과

- ○ ○ 지 사 -

2016. 12.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
-------------------	---

II . 감사총평	2
-----------------	---

III . 감사결과 처분요구 명세	3
--------------------------	---

1. 자격확인청구 처리결과 통지에 관한 사항(통보,적극행정면책)	3
---	---

2. 주민등록번호 변경 확인업무에 관한 사항(시정)	6
------------------------------------	---

3. 장애연금 청구인 확인에 관한 사항(시정)	8
---------------------------------	---

4. 장애등록 심사서류 접수 및 등록에 관한 사항(주의)	10
---------------------------------------	----

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2016년 감사계획 및 하반기 감사시스템 개편에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 경인지역본부 관할 6개 지사(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지사업 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지사업 분야 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2014. 10. 1. ~ 2016. 9. 30.까지의 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지사업 분야 업무 처리의 적정성과 방만경영(제도운영 분야), 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 11. 14.부터 12. 9.까지 20일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 복지사업 분야
○○	○급	○○○	○ 자격관리 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 급여관리 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 2개시(○○시, ○○시)를 관할 지역으로 하는 현원 ○○ 명의 지사로 2016. 9월말 현재 가입자 ○○○천명과 연금수급자○○천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 〇.〇〇%, 지역 〇.〇〇%로 사업장 비중이 높고, 수급자는 노령 〇.〇〇%, 장애〇.〇〇%, 유족 〇.〇〇%로 장애연금 비중이 높다. 다만, 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 자격확인청구 처리결과 통지와 국민연금 급여 접수 시 청구인 적격에 대한 확인을 소홀히 하거나 장애등록심사서류 접수 및 등록을 소홀히 한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

통 보(참고) · 적 극 행 정 면 책

【1】

제 목 자격확인청구 처리결과 통지에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○지사 △△센터

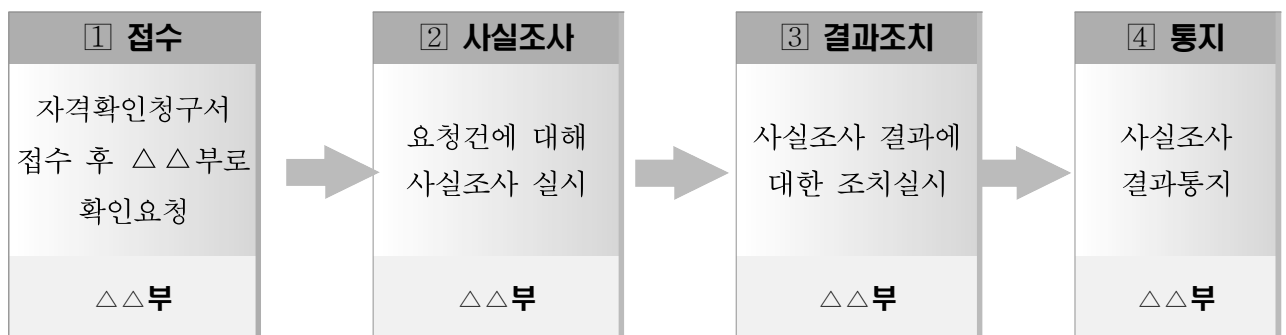
구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 가입자 또는 가입자였던 자가 가입자 자격의 취득·상실 및 종별의 변동에 관한 확인을 하고 있다.

「국민연금법」 시행규칙 제9조(자격확인청구의 청구 등)는 자격 확인의 청구를 받은 공단은 그 내용을 확인하여 청구한 날부터 14일 이내에 『문서』로 알려야 한다 라고 규정하고 있다. 또한, △△부-2351호(2011.8.4.) “자격확인청구업무에 대한 업무처리 기준 및 전산개발사항 안내”에 따르면 [그림] “자격확인청구 처리흐름”과 같이 △△부는 사실조사에 따른 결과 및 조치 내용을 자격확인 청구자에게 문서¹⁾로 통지하도록 하였다.

[그림] 자격확인청구 처리흐름



1) 자격관리규정” 별지 제2호 서식 “국민연금자격확인 통지서”

그런데 ○○지사의 감사대상기간동안 자격확인청구에 따른 사실조사 처리 결과 통지 적정여부를 확인한 결과 지사는, 청구인 ○○○ 등 ○○명에 대해서 자격확인청구에 대한 사실조사 결과를 ‘문서’ 통지 방법이 아닌 ‘유선’으로 처리 결과를 통지하였다.

한편, 민원처리에 관한 법률 제27조(처리결과의 통지)²⁾ 및 시행령 제29조(처리결과의 통지방법 등³⁾)는 민원인이 구술 또는 전화로 통지하도록 요청하거나 동의하는 경우는 구술 또는 전화로 통지할 수 있다 라고 규정하고 있다.

이에 대하여 공단 내부 법률자문 결과 자격확인청구 결과 통지에 있어 예외없이 문서로만 통지 하게 할 경우 청구자의 이익에 반하는 결과⁴⁾가 발생할 수 있고, 행정 자원이 불필요하게 소모될 수 있어 예외를 두는 방향으로 국민연금법 시행규칙 제9조 개정을 고려하는 것이 타당하다는 의견이 있었다⁵⁾.

조치할 사항 이사장(○○장)은 자격확인청구 처리결과 통지시 “민원인이 구술 또는 전화로 통지하도록 요청하거나 동의하는 경우는 구술 또는 전화로 통지할 수 있다”라는 관련 규정을 고려하여 자격확인청구 처리결과 통지 규정의 보완 등 합리적인 방안을 강구하시기 바랍니다(통보).

참고 사항 이사장(○○지사장)은 자격확인 처리결과 통지시 관련지침을 준수하시기 바랍니다.

2) 제27조(처리결과의 통지) ① 행정기관의 장은 접수된 민원에 대한 처리를 완료한 때에는 그 결과를 민원인에게 문서로 통지하여야 한다. 다만, 기타민원의 경우와 통지에 신속을 요하거나 민원인이 요청하는 등 대통령령으로 정하는 경우에는 구술 또는 전화로 통지할 수 있다.

3) "기타민원의 경우와 통지에 신속을 요하거나 민원인이 요청하는 등 대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기타민원의 경우
2. 민원인에게 처리결과를 신속하게 통지하여야 하는 경우
3. 민원인이 구술 또는 전화로 통지하도록 요청하거나 구술 또는 전화로 통지하는 것에 동의하는 경우
4. 민원인 상당 기간 경과한 사안(사업장 가입이력 누락 등)에 대하여 시정을 요구하기 때문에 처리결과에 대해 신속히 통보를 요청하는 경우가 있어 신속한 처리결과를 향유하고자 하는 민원인의 이익을 충족시키지 못하고 있음
- 5) 공단 내부 법률자문(2016.12.15.) 국민연금법 시행규칙 제9조는 ‘예외 없이 문서통지 원칙’으로 자격확인청구에 대한 답변은 원칙적으로 문서로 이루어져야 할 것입니다. 다만, 예외없이 엄격한 형식을 요구할 경우 불필요한 행정 자원이 소모되거나 오히려 민원인의 이익에 반하는 결과를 가져오는 부작용이 초래될 수 있어 예외를 두는 방향으로 시행규칙을 개정하는 것도 고려 하는 것이 타당

< 적극행정 면책신청 심의결과 >

- 이 건은 2016. 11. 24. 적극행정 면책신청을 하여 「적극행정 면책제도 운영기준」 제6조의 규정 등에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 심의한 결과 위와 같이 관련지침을 준수하지 않은 사실은 있으나,
 - 자격확인청구 실태조사 처리를 통해 민원인 권익 보호에 노력한 점(업무처리의 공공의 이익), 민원인이 처리결과에 대해 신속히 응답받을 기대에 부응하여 신속히 처리한 점(업무의 적극적 처리), 업무처리 결과 공단의 자격확인을 통해 누락된 가입 이력이 복원된 점(업무처리 결과 발생), 고의나 중대한 과실이 없는 점 등이 인정되어 관련자에게 ‘주의처분 하지 않기로 결정’하였음을 알려드립니다.

시 정 요 구

【2】

제 목 주민등록번호 변경 확인업무에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 수급자(부양가족)의 주민등록번호 변경을 적기에 확인하여 수급자 관리업무에 정확성을 기하고 환수금 발생을 최소화하고 있다.

△△팀-3008호(2012.12.5.) “수급자(부양가족)의 주민등록번호 변경 확인업무 신설 통보”에 따르면 공단은 수급자 및 부양가족대상자의 주민등록번호 변경사항을 적기에 확인하여 급여업무의 정확성을 도모하고자 ‘주민등록번호 변경 확인업무’를 2008년에 신설하여 시행하고 있다. 또한, △△부-990호(2013.6.28.) “급여원부 내용 변경대상자 확인·정리”에 따르면 조기노령연금 수급권자의 생년월일 변경 시 조기노령연금의 경우 청구일(지급사유발생일) 기준으로 연령별 지급율을 적용하고 정정 후 생년월일을 기준으로 청구당시 이미 60세를 경과한 경우에는 조기노령연금 수급권을 취소하고 노령연금으로 결정하여야 한다.

그런데 ○○지사는 조기노령연금 수급자 ○○○의 주민등록번호가 변경됨에 따라 (‘○○.○.○. → ‘○○.○.○.) 변경 후 생년월일(‘○○.○.○.) 기준으로 조기노령연금 수급권을 취소하고 노령연금을 결정하면서 급여 청구일을 최초 청구일(‘○○.○.○.)이 아닌 전산 처리일(‘○○.○○.○○)로 입력하였다.

그 결과 ○○○의 노령연금액 ○○○원이 과소지급 되었다.⁶⁾

6) 급여 청구일로부터 역산하여 5년이내 지급(2009.12.~)하여 지급사유발생일(2008.10.16.)로부터 2009.11.까지 미지급

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 노령연금수급자 ○○○에게 과소지급된 ○○○원이 추가로 지급될 수 있도록 조치하고(시정),
- ② 주민등록번호 변경 확인업무를 소홀히 한 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리소홀	

※사무직 ○급 ○○○은 퇴직으로 관련자에서 제외

시 정 요 구

【3】

제 목 장애연금 청구인 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 신체상 또는 정신상의 장애가 있는 자에 대해 수급요건을 확인하여 장애 정도에 따라 장애연금을 지급하고 있다.

「국민연금법」 제50조(급여 지급)에 따르면 국민연금 급여는 원칙적으로 수급권자의 청구에 따라 공단이 지급하고, 수급권자가 식물인간·뇌사·정신질환 등으로 직접 급여를 청구할 수 없는 경우에는 수급권자를 직접 보호(개호)하고 있는 일정 범위의 친족이 급여를 청구할 수 있다. 이 경우 “수급권자 실제보호자의 급여청구 인정관련 업무처리 기준”⁷⁾에 따라 ‘보호(개호)확인서’를 필히 제출받아야 하고, ‘청구인사항’ 중 수급자와의 관계를 ‘대리인(실제보호자)’으로 선택·입력하여 향후 사후관리가 가능하도록 하여야 한다.

그런데 ○○지사는 장애연금 수급자 본인의 청구의사를 확인할 수 없는 자에 대하여 보호(개호)확인서를 제출받지 않고 본인 또는 대리인 청구로 착오 입력하였다.

그 결과 ○○○ 등 ○명이 수급권 확인 대상자로 발체되지 않아 수급권 확인 업무를 수행하지 못하였다.

7) △△팀-2508호(2008.8.20.)

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 청구서 입력 시 착오입력 된 수급자의 관계를 업무처리 기준에 맞게 처리하고(시정),
- ② 급여지급 청구인을 착오 입력한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사	사무직 ○급 (사무직 ○급)	○○○	업무소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리소홀	

※ 사무직 ○급 ○○○은 퇴직으로 관련자에서 제외

주 의 요 구

【4】

제 목 장애등록 심사서류 접수 및 등록에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인복지법 시행규칙」 제3조(장애인의 등록신청 및 장애진단) 및 「장애등급심사규정」 제12조(심사결과 및 통지)에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장으로부터의 심사의뢰를 받아 의뢰한 날로부터 30일 이내에 그 심사 결과를 통보하여야 한다.

또한, △△부-2670호(2014.9.15.) “장애인복지법 장애등록심사 지사 업무 처리 유의사항 안내”에 따르면 지사담당자는 매일 연금업무시스템(NPIS) 「시·군·구 수신내역」 조회를 통해 심사의뢰 서류 도착여부 확인 및 미도착 심사서류에 대하여는 시·군·구 담당자에게 반드시 확인하여 심사의뢰의 적정여부를 판단하여야 하고, 심사서류가 확인되면 심사기간 지연 방지를 위해 이를 즉시 접수 및 등록하여 심사지에 심사요청을 하여 장애등록심사가 적기(30일 이내)에 처리되도록 하여야 한다.

그런데 ○○지사의 ○○○○.○○월부터 ○○○○.○월까지 장애등록 심사서류 전송 실태를 확인한 결과 ○○○ 등 ○명에 대하여 심사서류 우편접수 후에도 특별한 사유 없이 전산등록을 최대 ○○일 지연하여, 결과적으로 장애등록심사 총소요기간이 ○○일을 초과한 것으로 확인되었다.

이에 따라 장애등록심사 처리기간이 최소 ○일에서 최장 ○일만큼 증가되어 이로 인한 민원발생의 소지가 있다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 장애등록심사 서류의 지자체 우편발송 여부 확인과 EDMS 등록 여부 확인을 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

종합감사 결과

- ○ ○ 지 사 -

2016. 12.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
-------------------	---

II . 감사총평	2
-----------------	---

III . 감사결과 처분요구 명세	3
--------------------------	---

1. 포털접수 오류처리대장 확인에 관한 사항(시정)	3
------------------------------------	---

2. 연금보험료지원 환수금 납부독려 및 체납처분에 관한 사항(시정)	5
---	---

3. 장애연금 중복급여 조정에 관한 사항(통보,시정)	10
-------------------------------------	----

4. 유족연금 구상결정에 관한 사항(시정)	12
-------------------------------	----

5. 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항(통보,시정)	14
-------------------------------------	----

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2016년 감사계획 및 하반기 감사시스템 개편에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 경인지역본부 관할 6개 지사(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지사업 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지사업 분야 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2013. 5. 1. ~ 2016. 9. 30.까지의 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지사업 분야 업무 처리의 적정성과 방만경영(제도운영 분야), 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○등 3명의 감사인력이 2016. 11. 14.부터 12. 9.까지 20일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 복지사업 분야
○○	○급	○○○	○ 자격관리 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 급여관리 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

Ⅱ. 감사총평

○○지사는 2개시(□□시, □□시)를 관할 지역으로 하는 현원 ○○명의 지사로 2016. 9월말 현재 가입자 ○○○천명과 연금수급자 ○○천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 〇.〇〇%, 지역 〇.〇〇%로 지역가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 〇.〇〇%, 장애 〇.〇〇%, 유족 〇.〇〇%로 대체로 비슷하다. 다만 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 연금보험료 지원 환수금 미납사업장 징수독려 및 체납처분을 소홀히 하거나 산재 수급자와의 중복급여 조정을 실시하지 않은 사례, 수급자격심의위원회 심의위원 필수안내 사항 및 보안서약서 징구를 소홀히 한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

시 정 요 구

【1】

제 목 포털접수 오류처리대장 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 4대 사회보험 정보연계시스템을 이용한 가입자 신고업무 접수·처리업무를 하고 있다.

「2009년 자격업무처리 총람」 “제Ⅷ장 기타 자격관리 업무”에 따르면 가입자 등으로부터 접수한 신고(청)서를 4대 사회보험 정보연계시스템을 통하여 입력하거나, 가입자 등이 직접 4대 사회보험 정보연계센터(www.4insure.or.kr)를 통해 신고(청)서를 입력한 경우 확인해야 할 사항이 있으면 정상적으로 전산에 반영되지 아니한 채 오류자료로 분류되고, 이러한 오류자료는 연금업무시스템(NPiS) ‘포털접수대장조회’ 화면 등을 통해 그 내역을 확인할 수 있다. 따라서, 지사에서는 4대 사회보험 정보연계시스템으로 입력하거나 4대 사회보험 정보연계센터(www.4insure.or.kr)를 통해 접수된 신고(청)서에 오류가 발생했는지 여부를 확인하고 오류발생 건에 대해서는 내용을 조회한 후 신고(청)내용과 대조·확인하여 수정입력 및 전송처리 등의 조치를 하여야 하며 오류에 해당하지 않을 경우 ‘비정상종결처리’ 등의 방법으로 오류자료를 정리하여야 한다.

그런데 ○○지사의 감사대상기간중 포털접수오류대장 처리내역을 확인한 결과 지사는 ○○○의 사업장 내용변경신고서가 접수 당일인 ○○○○.○.○○에 오류가 발생하였으나 감사일 현재까지 이를 확인하여 수정입력 등 별도의 조치를 취하지 않아 사용자인 ○○○에게 연금보험료 국고지원금 ○○○원을 잘못 지원 하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 사업장 내용변경신고를 미처리한 사업장(○○)에 대해 관련지침에 맞게 자격 정리한 후 연금보험료 지원금 ○○○원을 추가고지 하고(시정),
- ② 사업장 내용변경 오류처리 확인업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

【2】

제 목 연금보험료지원 환수금 납부독려 및 체납처분에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 연금보험료를 지원받은 사업장이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원금을 받았거나 지원금이 잘못 지급된 경우에는 지원금의 전부 또는 일부를 환수하고 있다.

1) 연금보험료지원 환수금 미납사업장에 관한 사항

「국민연금법 시행령」 제73조의4(연금보험료 지원금의 환수) 및 △△부-2548호(2012.10.25.) “연금보험료지원 환수 업무처리기준 및 지원관련 종합지침 안내”에 따르면, 보험료지원 요건을 갖추지 못하였거나 지원중단사유가 발생하였음에도 계속 지원받았음이 확인된 경우 등의 환수사유가 발생한 사업장에 대해 매월 정기고지 마감 익일(21일경) 환수대상 사업장 명부가 구축되면, 지사는 익월 자격 마감일까지 자격원부 확인 및 환수발생 사유 안내 등을 통해 환수발생 적정 여부를 확인한 후 환수사실이 확정된 경우 전산 등록하여야 한다. 그리고 환수금 미납 사업장에 대해 1차 독촉(본부 발송)기간 경과 후 1개월 이내 유선·출장을 통한 납부독려 및 미납사유를 파악한 후 상담이력에 등록⁸⁾하도록 하였다.

또한, △△부-2289호(2015.10.14.) “연금보험료 지원금 환수금 체납처분 지침 시행”에 의하면 환수금 미납사업장에 대해서는 체납처분대상 사업장이 최소화 될 수 있도록 2개월 단위로 실태점검 및 개별 납부독려 실시하도록 하였다.

8) 추후 체납처분 집행 등을 위하여 미납사업장에 대한 고지·독촉 등의 징수독려이력을 철저히 관리하여야 함
[국민연금법 제57조의2(환수금의 고지, 독촉 및 체납 처분 등)]

그런데 ○○지사는 ○○○○,○월 환수대상 사업장으로 결정된 ‘○○○’등 ○개사업장의 환수발생 걱정여부를 확인하지 않거나 지속적으로 실태점검 및 납부독려를 실시하지 않았다.

2) 연금보험료 환수금 미납사업장 체납처분에 관한 사항

「국민연금법」 제57조의2(환수금의 고지, 독촉 및 체납처분 등) 제3항 및 △△부-2289호(2015.10.14.) “연금보험료지원금 환수금 체납처분 지침 시행”에 따르면, 보험료지원 환수금 미납사업장에 대해서는 독촉 기한까지 환수금을 납부하지 아니하면 보건복지부장관의 승인을 받아 국세 체납처분의 예에 따라 이를 징수할 수 있도록 하였다. 따라서 지사에서는 환수금 미납사업장에 대해 환수금 발생 경위·납부독려내역·재산조사내역·단계별 징수독려절차 세부기준에 의해 수행된 내용, 승인 후 조치계획 등을 상세히 기재하여 연금업무시스템(NPiS)을 통하여 본부에 체납처분 승인신청 하여야 한다.

그런데 ○○지사의 연금보험료지원 환수금 미납사업장 실태를 확인한 결과 고액체납사업장으로 체납처분 승인신청 대상 사업장으로 선정⁹⁾된 ‘(주)○○○’에 대해 체납처분 승인 신청을 하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① ‘○○○’ 등 ○개 사업장에 대해 실태점검 및 납부독려를 실시하고, 연금보험료지원 환수금 고액미납사업장은 업무처리 절차에 따라 조속히 체납처분 승인 신청하고(시정),
- ② 연금보험료지원 환수 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

9) △△부-50호(2016.8.25.) “연금보험료 지원환수금 체납처분(결손처분) 승인신청 안내”

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

통 보[참고] · 시 정 요 구

【3】

제 목 장애연금 중복급여 조정에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 장애 또는 유족연금 수급권자가 그 지급사유와 동일한 사유로 재해보상 급여(산업재해보상 등)를 지급 받을 수 있는 경우에는 「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정)의 규정에 따라 연금지급액 중 1/2에 해당하는 금액을 지급하고 있다.

△△부-834호(2010.4.6.) “산재 등 수급내역 확인대상자 업무처리 시 유의사항 안내”에 따르면 ‘요양급여 또는 상병보상연금’이 지급되는 경우 우선 중복급여조정 대상으로 처리한 후 장해급여 수령여부를 정기적으로 확인하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사는 장애연금 수급자 ○○○에 대해 ○○○○.○.○○.지급 결정 당시 산재 요양급여 수급중으로 우선 중복조정 대상임을 확인¹⁰⁾하였으나 중복급여 조정 처리하지 않았다.

그 결과 수급자 ○○○의 장애연금 ○○○원이 과다지급 되었다.

한편, 장애연금 지급결정시 연금업무시스템(NPiS) 내 산재급여 수급내역이 확인됨에도 검증절차가 미비하여 이에 대한 합리적 방안 마련이 필요하다.

10) 연금업무시스템(NPiS)>종합상담접수>9.외부기관요청자료조회, 장애발생경위서

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 장애연금 등 급여 지급결정시 연금업무시스템(NPiS)의 산재 수급내역이 확인되는 경우 중복급여 조정이 누락되지 않도록 검증절차를 강화하는 등 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).
- ② 이사장(○○지사장)은 장애연금수급자 ○○○에게 과다지급된 ○○○원이 환수 결정될 수 있도록 업무처리기준에 맞게 처리하고(시정), 중복급여 조정을 소홀히 한 관련자에게 주의 조치 하시기 바랍니다.

< 적극행정 면책신청 심의결과 >

- 이 건은 2016. 12. 5. 관련부서 담당자가 적극행정 면책신청을 하여 「적극행정 면책제도 운영기준」 제6조의 규정 등에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 심의한 결과,
 - 장애연금 수급요건 상담시(2015.11.16.), 청구서 접수시(2015.11.25.), 전산처리시(2015.12.1.) 중복급여 조정에 대한 안내가 이루어진 점은 인정되나, 최종 지급 결정시 확인하지 못한 점, 전산 검증시스템은 지급결정시 착오처리 방지를 위한 보완책이라는 점 등을 고려할 때 면책판단 기준인 업무처리의 적극성 요건이 충족되지 않아 적극행정 면책신청이 인정되지 않았음을 알려드립니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급갑	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【4】

제 목 유족연금 구상결정에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제114조 제1항에 따라 제3자의 행위로 장애연금이나 유족연금의 지급사유가 발생하여 장애연금이나 유족연금을 지급한 때에는 그 급여액의 범위내에서 제3자에 대한 수급권자의 손해배상청구권에 관하여 수급권자를 대위하고 있다.

「연금급여업무처리총람」(2012년 개정판) “제10장 대원권 등(513쪽)”에 따르면 2인 이상의 공동불법행위자 중 1인과 합의한 경우에는 채권만족 여부에 관한 수급권자의 의사를 확인하여 다른 불법행위자에 대한 구상여부를 결정¹¹⁾하도록 하고 있으며, △△부-2445호(2013.12.30.) “구상금 업무 등 지역본부 이관에 따른 업무처리 기준”에서는 지역본부 구상금 담당자는 구상결정대상자로 발체된 건을 확인하여 구상결정 업무를 수행하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사의 감사대상기간 동안 제3자 가해 유족연금 지급결정 건을 확인한 결과, 가입자이었던 자 망(亡) ○○○의 배우자 ○○○의 유족연금을 지급 결정하면서 공동불법행위자 ○인 중 ○인은 미합의 상태임에도 연금업무시스템(NPiS)에 ‘합의종결(전액수령)’로 처리하였다.

11) 지사에서는 구상결정대상자로 발체될 수 있도록 연금업무시스템(NPiS)에 3자 가해사항 사전 입력

그 결과 지역본부에서 공동불법행위자 ○인이 구상결정대상자로 발체 되지 않아 구상결정을 하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 공동불법행위자 ○인이 구상결정 대상자로 발체되어 ○○○원을 구상결정 할 수 있도록 업무처리기준에 맞게 처리하고(시정),
- ② 구상결정대상자 발체를 위한 3자 가해 입력사항을 착오처리한 관련자에게 주의 조치 하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

통 보[참고] · 시 정 요 구

【5】

제 목 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제8조(장애인활동지원 수급자격심의위원회) 및 동법 시행령 제9조(위원회의 운영)에 따라 장애인활동지원 수급자격 인정 및 등급결정 등을 위해 전문가로 구성된 수급자격심의위원회를 설치·운영하고 있다.

△△부-1122호(2014.09.04.) “장애인활동지원 수급자격(이의신청)심의위원회 구성 및 운영 업무처리방법 안내”에 따르면 공단은 심의위원들에게 위원회 개최 5일 전까지 위원회 개최 사실 안내 및 개최 3일 전까지 심의자료를 배포¹²⁾하여야 한다.

그런데 ○○지사는 ○○○○년~○○○○년 수급자격심의(이의신청)위원회 개최 통보시 필수 안내 사항인 “사전 심의 자료 공개기간”을 ○회 누락하였고, 사전 심의자료는 수급자격심의위원회 ○○회 중 ○회, 이의신청위원회는 ○회 중 ○회를 지연처리 하였다.

또한, ○○○○년 ○월 이후 위촉된 수급자격심의위원 ○○명중 ○명과 이의신청위원 ○○명중 ○○명에 대하여, 감사일 현재까지 “직무상 취득정보 보안 준수서약서”를 징구하지 않았다.

12) ㉠ NPS > 수급자격심의위원회 개최일 관리’에서 대상자 등록하면 장애인활동지원 홈페이지 (www.ableservice.or.kr)와 연동되어 자료 구축됨.

그 결과 수급자격심의위원회 위원들이 직무상 습득한 정보 보안에 소홀하거나 심의안건을 충분히 검토하지 못하여 부실한 심의가 될 수 있는 여지를 남겼다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 수급자격심의(이의신청)위원회 운영관련 절차가 준수 될 수 있도록 유의사항 시달 등 합리적 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).
- ② 이사장(○○지사장)은
 - 누락된 심의위원 보안준수서약서 징구 및 개최 통보 문서에 지침 상 ‘개최 안내문 양식’의 각 항목을 적정하게 기재하여 첨부하는 등 관련 지침에 부합하도록 조치하시고(시정),
 - 수급자격심의위원회 운영 지원 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○지사)	사회복지직○급갑 (사회복지직○급)	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

종합감사 결과

- ○ ○ 지 사 -

2016. 12.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
II . 감사총평	2
III . 감사결과 처분요구 명세	3
1. 포털접수 오류처리대장 확인에 관한 사항(시정)	3
2. 공동대표자 정기확인에 관한 사항(시정,적극행정면책)	5
3. 연금보험료지원 환수금 납부독려 및 체납처분에 관한 사항(시정)	7
4. 납부예외중인 무소득배우자 자격정리에 관한 사항(시정)	10
5. 반환일시금 미지급 급여에 관한 사항(시정)	12
6. 연금수급자 반송우편물 공시송달에 관한 사항(주의)	14
7. 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항(통보,시정)	16
8. 장애인활동지원 신청안내에 관한 사항(주의)	B
9. 장애등록 심사서류 접수 및 등록에 관한 사항(주의)	20

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2016년 감사계획 및 하반기 감사시스템 개편에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 경인지역본부 관할 6개 지사(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지사업 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지사업 분야 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2014. 8. 1. ~ 2016. 9. 30.까지의 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지사업 분야 업무 처리의 적정성과 방만경영(제도운영 분야), 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 11. 14.부터 12. 9.까지 20일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시 하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 복지사업 분야
○○	○급	○○○	○ 자격관리 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 급여관리 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

Ⅱ. 감사총평

○○지사는 2개시(○○시, ○○시)를 관할 지역으로 하는 현원 27명의 지사로 2016. 9월말 현재 가입자 ○○○천명과 연금수급자 ○○천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 ○,○○%, 지역○○,○○%로 사업장가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 ○,○○%, 장애 ○,○○%, 유족 ○,○○%로 대체로 비슷하다. 다만 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 포털접수 오류처리 및 장애인 활동지원 신청안내를 소홀히 하거나 반환일시금 미지급 급여를 착오지급한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

시 정 요 구

【1】

제 목 포털접수 오류처리대장 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 4대 사회보험 정보연계시스템을 이용한 가입자 신고업무 접수·처리업무를 하고 있다.

「2009년 자격업무처리 총람」 “제Ⅷ장 기타 자격관리 업무”에 따르면 가입자 등으로부터 접수한 신고(청)서를 4대 사회보험 정보연계시스템을 통하여 입력하거나, 가입자 등이 직접 4대 사회보험 정보연계센터(www.4insure.or.kr)를 통해 신고(청)서를 입력한 경우 확인해야 할 사항이 있으면 정상적으로 전산에 반영되지 아니한 채 오류자료로 분류되고, 이러한 오류자료는 연금업무시스템(NPIS) ‘포털접수대장조회’ 화면 등을 통해 그 내역을 확인할 수 있다. 따라서, 지사에서는 4대 사회보험 정보연계시스템으로 입력하거나 4대 사회보험 정보연계센터(www.4insure.or.kr)를 통해 접수된 신고(청)서에 오류가 발생했는지 여부를 확인하고 오류발생 건에 대해서는 내용을 조회한 후 신고(청)내용과 대조·확인하여 수정입력 및 전송처리 등의 조치를 하여야 하며 오류에 해당하지 않을 경우 ‘비정상종결처리’ 등의 방법으로 오류자료를 정리하여야 한다.

그런데 2014. 8월부터 2016. 10월까지 포털접수대장 오류내역을 확인한 결과 포털접수대장 오류로 표출된 ○○건을 감사일 현재까지 확인하여 처리하지 않았다.

이에 따라 ○○○의 지역가입자 자격취득신고서는 접수 당일인 ○○○○.○.○○.에 오류가 발생하였으나 감사일 현재까지 이를 확인·처리하지 않았다.

또한, 4대 사회보험 정보연계센터(www.4insure.or.kr)를 통해 접수한 ○○○의 지역임계 취득신고 및 내용변경신고서(비농어민 → 농어민)는 4대 사회보험 정보연계 시스템을 통해 입력한 후 오류가 발생하였으나 감사일 현재까지 이를 확인하여 수정입력 등 별도의 조치를 취하지 않았다.

그 결과 ○○○ 등 ○명의 연금보험료 ○○○원이 적기에 부과되지 못하였고 ○○○은 농어민 연금보험료 ○○○원을 지원 받지 못하는 결과가 초래되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 포털접수 오류처리를 미처리한 ○○건을 관련지침에 맞게 정리하시고, 접수된 신고서 미처리로 발생한 연금보험료 ○○○원을 추가고지 및 농어업인 연금보험료 ○○○원을 소급지원하고(시정),

※ ○○○은 최초신고시 누락된 가입기간(2015.5.~2015.11.)은 가입자의 의사 등을 확인하여 처리

- ② 포털접수 오류처리대장 확인업무를 소홀히 한 관련자에게 경고(주의) 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사	사무직 ○급을	○○○	업무소홀	경고
○○지사 (○○지사)	사회복지직 ○급갑	○○○	업무소홀	경고
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무소홀	경고
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	주의

시 정 요 구 · 적 극 행 정 면 책

【2】

제 목 공동대표자 정기확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원) 내지 제100조의 4(연금보험료 지원금의 환수)에 근거 10인 미만 저임금근로자에 대한 보험료 지원을 통하여 부담경감 및 실질적인 수급권 확대를 위하여 연금보험료의 지원업무를 수행하고 있다.

한편, 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에서는 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자(법인의 경우 대표이사, 개인 사업장의 경우 공동 대표자 포함)를 제외하도록 규정하고 있다.

△△부-963호(2016.7.5.) “공동대표자 정기 확인업무 시행안내”에 따르면 사업장 자격관리 적정성을 도모하고자 국세청의 공동대표자 취임 등록 시 공단의 가입대상 여부를 확인하여 대표자의 사업장가입자 자격취득을 확인하여야 한다.

그런데 ○○지사는 2016.6월에 발체된 공동대표자 확인대상 ○○○ 등 ○○건을 감사일 현재까지 미처리 하였다.

그 결과 ○○○의 공동대표자 ○○○의 연금보험료 ○○○원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○○ 공동대표자 ○○○ 자격을 관련 지침에 맞게 정리하시기 바랍니다.

< 적극행정 면책신청 심의결과 >

- 이 건은 2016. 12. 8. 적극행정 면책신청을 하여 「적극행정 면책제도 운영기준」 제6조의 규정 등에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 심의한 결과 위와 같이 관련지침을 준수하지 않은 사실은 있으나,
 - 공동대표자 확인대상 처리를 위해 탈퇴후 재가입 처리 할 경우 사업장의 ‘관리번호 변경’ 등 불편함이 예상됨에 따라 사업장 미납금 납부 독려 등을 통해 업무처리 한 점(업무의 적극적 처리), 사업장이 미납을 해소하여 완납 처리된 점(업무처리 결과 발생) 등이 인정되어 관련자에게 ‘주의처분하지 않기로 결정’ 되었음을 알려드립니다.

시 정 요 구

【3】

제 목 연금보험료지원 환수금 납부독려 및 체납처분에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 연금보험료를 지원받은 사업장이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원금을 받았거나 지원금이 잘못 지급된 경우에는 지원금의 전부 또는 일부를 환수하고 있다.

1) 연금보험료지원 환수금 미납사업장에 관한 사항

「국민연금법 시행령」 제73조의4(연금보험료 지원금의 환수) 및 △△부-2548호(2012.10.25.) “연금보험료지원 환수 업무처리기준 및 지원관련 종합지침 안내”에 따르면, 보험료지원 요건을 갖추지 못하였거나 지원중단사유가 발생하였음에도 계속 지원받았음이 확인된 경우 등의 환수사유가 발생한 사업장에 대해 매월 정기 고지 마감 익일(21일경) 환수대상 사업장 명부가 구축되면, 지사는 익월 자격마감일까지 자격원부 확인 및 환수발생 사유 안내 등을 통해 환수발생 적정 여부를 확인한 후 환수사실이 확정된 경우 전산 등록하여야 한다. 그리고 환수금 미납 사업장에 대해 1차 독촉(본부 발송)기간 경과 후 1개월 이내 유선·출장을 통한 납부독려 및 미납사유를 파악한 후 상담이력에 등록¹³⁾하도록 하였다.

또한, △△부-2289호(2015.10.14.) “연금보험료 지원금 환수금 체납처분 지침 시행”에 의하면 환수금 미납사업장에 대해서는 체납처분대상 사업장이 최소화 될 수 있도록 2개월 단위로 실태점검 및 개별 납부독려 실시하도록 하였다.

13) 추후 체납처분 집행 등을 위하여 미납사업장에 대한 고지·독촉 등의 징수독려이력을 철저히 관리하여야 함[국민연금법 제57조의2(환수금의 고지, 독촉 및 체납 처분 등)]

그런데 ○○지사는 ○○○○.○월 환수대상 사업장으로 결정된 ‘○○○ 등 ○○개 사업장의 환수발생 적정여부를 확인하지 않거나 지속적으로 실태점검 및 납부독려를 실시하지 않았다.

2) 연금보험료 환수금 미납사업장 체납처분에 관한 사항

「국민연금법」 제57조의2(환수금의 고지, 독촉 및 체납처분 등) 제3항 및 △△부-2289호(2015.10.14.) “연금보험료지원금 환수금 체납처분 지침 시행”에 따르면, 보험료지원 환수금 미납사업장에 대해서는 독촉 기한까지 환수금을 납부하지 아니하면 보건복지부장관의 승인을 받아 국세 체납처분의 예에 따라 이를 징수할 수 있도록 하였다. 따라서 지사에서는 환수금 미납사업장에 대해 환수금 발생 경위·납부독려내역·재산조사내역·단계별 징수독려절차 세부기준에 의해 수행된 내용, 승인 후 조치계획 등을 상세히 기재하여 연금업무시스템(NPiS)을 통하여 본부에 체납처분 승인신청을 하여야 한다.

그런데 ○○지사의 연금보험료지원 환수금 미납사업장 실태를 확인한 결과 소멸시효 완성 예정에 따라 체납처분 승인신청 대상 사업장으로 선정¹⁴⁾된 ‘○○○’ 등 환수금 미납사업장에 대해 체납처분 승인 신청을 하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① ‘○○○’ 등 ○○개 사업장에 대해 실태점검 및 납부독려를 실시하고, 소멸시효 완성 예정인 연금보험료지원 환수금 미납사업장은 업무처리 절차에 따라 조속히 체납처분 승인 신청하고(시정),
- ② 연금보험료지원 환수 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

14) △△부-50호(2016.7.25.) “연금보험료 지원환수금 체납처분(결손처분) 승인신청 안내”

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사	사무직 ○급갑	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

【4】

제 목 납부예외중인 무소득배우자 자격정리에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 사업장가입자, 지역가입자 등에 해당하는 자의 무소득배우자로서 지역납부예외자로 잘못 관리되고 있는 자에 대해 자격정리를 하고 있다.

「국민연금법」 제9조 및 제12조에 따르면 가입자(타공적연금 가입자, 사업장 가입자, 지역가입자, 임의계속가입자) 및 수급자(노령연금 수급권자 및 퇴직연금 등 수급권자)의 배우자로서 별도의 소득이 없는 자는 그 자격을 상실하도록 하였다. 또한 △△팀-6806호(2007.11.15.) “무소득배우자 확인 전산프로그램 보완 및 확인 정리 기한 변경안내”에 따르면 납부예외 관리되고 있는 무소득배우자에 대해 분기별 확인대상자로 명부가 구축되면 배우자간의 자격을 비교·확인하여 명부 구축월의 다다음달 말일까지 정리하도록 하였다.

그런데 ○○지사는 무소득배우자 정리대상으로 발체된 ○○○을 배우자 ○○○의 지역가입자 혼인일인 ○○○○. ○.○○.로 상실처리 하면서 지역취득 (월○○만원)을 입력 처리하지 않고, 해당 가입기간을 누락하여 과오납 반환대상자로 표출되고 과오납으로 ○○○원을 반환처리하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 납부예외중인 무소득배우자의 자격을 관련지침에 맞게 정리한 후 과오납 발생하여 반환처리된 ○○○○.○○월 ○○○원 보험료를 추가고지하고(시정),
- ② 무소득배우자 자격정리 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

【5】

제 목 반환일시금 미지급 급여에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 연금 또는 일시금의 수급요건을 충족하여 수급권을 취득한 자가 사망하였으나 지급되지 않은 급여가 있을 경우 일정 범위의 유족에게 미지급 급여를 지급하고 있다.

「국민연금법」 제55조(미지급 급여)에 따르면 수급권자가 사망한 경우 그 수급권자에게 지급하여야 할 급여 중 아직 지급되지 아니한 것이 있으면 그 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모 또는 형제자매의 청구에 따라 그 미지급 급여를 지급하도록 하고 있다. 다만, 가출·실종 등 대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 사람에게는 지급하지 아니한다.

그런데 ○○지사는 가입자이었던 자 ○○○이 지급연령도달 이후 사망 하였으므로 반환일시금 미지급 급여(지급사유발생일)로 지급하여야 하는데도, 가입자이었던 자의 사망을 지급사유로 사망일시금으로 착오 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① ○○○의 사망으로 자녀(○○○)에게 착오 지급한 사망일시금 ○○○원을 회수하고(시정),
- ② 반환일시금 미지급 급여 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

주 의 요 구

【6】

제 목 연금수급자 반송우편물 공시송달에 관한 사항

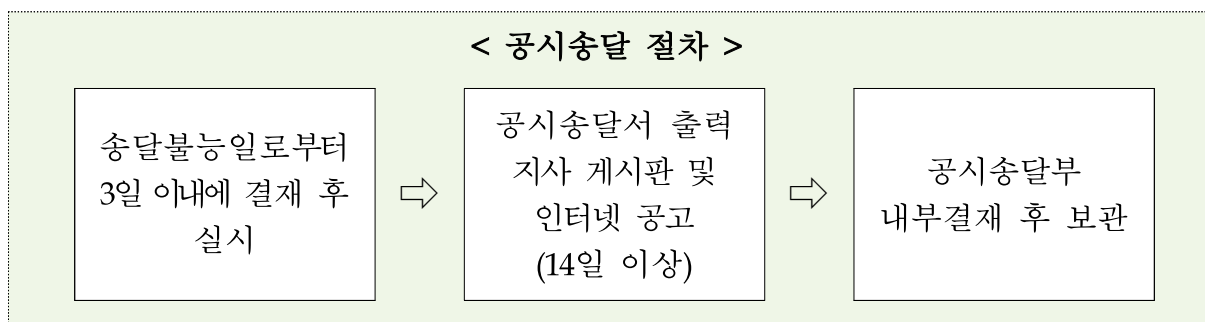
소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제23조(가입자 등에 대한 통지 등) 제1항 및 제4항에 따라 수급자에게 자료제출(의무이행)촉구서, 수급권 내용변경통지서 등 다양한 우편물을 발송하고 있으며 수급자의 소재를 알 수 없는 등 불가피한 사정이 있는 경우에는 공고하는 것으로 통지에 갈음하고 있다.

△△부-1475호(2011.7.27.) “급여 관련 우편물관리 개선방안 통보”에 따르면 송달 받을 자의 소재가 불분명하거나 기타 부득이한 사유로 송달할 수 없을 때에는 공시송달서를 출력하여 지사 게시판에 14일 이상 게시(공고한 날의 다음날부터 기산)하고, 공시송달부는 내부결재를 득한 후 보관하도록 하고 있다. 한편, 「행정 절차법」 제14조(송달)에 따라 인터넷에도 공고하여야 한다¹⁵⁾.



그런데 ○○지사는 ○○○○.○ ~ ○○○○.○. 동안 ○○○ 등 ○○건에 대하여 인터넷 공고를 누락하였고, 공시송달부 내부결재를 득하지 않았다.

15) 2015년 직무전문실무서 급여 마스터하기(수급권 변동 확인편) “3.수급권 확인 절차(14쪽)” : 인터넷(지역본부 게시판)에도 공고하여야함

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 연금수급자 반송우편물 공시송달 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

통 보[참고] · 시 정 요 구

【7】

제 목 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제8조(장애인활동지원 수급자격심의위원회) 및 동법 시행령 제9조(위원회의 운영)에 따라 장애인활동지원 수급자격 인정 및 등급결정 등을 위해 전문가로 구성된 수급자격심의위원회를 설치·운영하고 있다.

보건복지부 △△팀-803호(2013.2.27.) “2013년 장애인활동지원 사업안내 지침 개정안 통보”에 따르면 공단은 수급자격 심의위원을 위촉하는 경우 심의위원으로부터 ‘직무상 취득정보 보안준수 서약서’를 징구하여야 하며, △△부-1122호(2014.09.04.) “장애인활동지원 수급자격(이의신청)심의위원회 구성 및 운영 업무처리방법 안내”에 따르면 공단은 심의위원들에게 위원회 개최 5일 전까지 위원회 개최 사실 안내 및 개최 3일 전까지 심의자료를 배포¹⁶⁾하여야 한다.

그런데, ○○지사는 ○○○○년 수급자격심의위원회 개최 통보시 필수 안내 사항인 “사전 심의 자료 공개기간”을 0회 누락하였고, 사전 심의자료는 ○○시는 ○○회 중 ○○회, ○○시는 ○○회 중 ○회를 지연처리 하였다.

또한, ○○○○년 ○월 이후 위촉된 수급자격심의위원 0명에 대하여 감사일 현재까지 “직무상 취득정보 보안준수서약서” 징구가 누락되었다.

16) ㉠ NPIS > 수급자격심의위원회 개최일 관리”에서 대상자 등록하면 장애인활동지원 홈페이지 (www.ableservice.or.kr)와 연동되어 자료 구축됨.

그 결과 수급자격심의위원회 위원들이 직무상 습득한 정보 보안에 소홀하거나 심의안건을 충분히 검토하지 못하여 부실한 심의가 될 수 있는 여지를 남겼다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 수급자격심의(이의신청)위원회 운영관련 절차가 준수 될 수 있도록 유의사항 시달 등 합리적 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).
- ② 이사장(○○지사장)은
 - 누락된 수급자격심의위원 보안준수서약서 징구 및 개최 통보 문서에 지침 상 ‘개최 안내문 양식’의 각 항목을 적정하게 기재하여 첨부하는 등 관련지침에 부합하도록 조치하고(시정),
 - 수급자격심의위원회 운영업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○)	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

주 의 요 구

【8】

제 목 장애인활동지원 신청안내에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단에서는 「장애인활동지원에 관한 법률」 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 동법 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인의 자립생활을 지원하기 위하여 장애인활동지원 업무를 수행하고 있다.

△△부-2호(2016.1.4.) “장애인활동지원 신청안내 업무처리기준 변경 안내”에 따르면 장애등록심사를 완료한 장애 1,2,3급 대상자에 대하여 1차 안내문 발송후 장애 1급과 2급 중 10개 유형¹⁷⁾에 대해서는 우선으로 개별안내를 실시한 후 그 결과를 등록하도록 하고 있다.

그런데, ○○지사의 ○○○○,○월 ~ ○○○○,○월 기간 중 장애인활동지원 정기업무 처리 실태를 확인한 결과, ○○○ 등 ○○명에 대하여 관련 업무처리를 누락한 사실이 확인되었다.

그 결과 장애인활동지원 신청 누락에 따른 장애인의 권익이 침해될 우려가 있다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 장애인 활동지원 신청안내 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

17) 시각,지체,뇌병변,정신,지적,자폐,심장,호흡기,간,간질

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○)	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

주 의 요 구

【9】

제 목 장애등록 심사서류 접수 및 등록에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인복지법 시행규칙」 제3조(장애인의 등록신청 및 장애진단) 및 「장애등급심사규정」 제12조(심사결과 및 통지)에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장으로부터의 심사의뢰를 받아 의뢰한 날로부터 30일 이내에 그 심사 결과를 통보하여야 한다.

또한, △△부-2670호(2014.9.15.) “장애인복지법 장애등록심사 지사 업무 처리 유의사항 안내”에 따르면 지사담당자는 매일 연금업무시스템(NPIS) 「시·군·구 수산내역」 조회를 통해 심사의뢰 서류 도착여부 확인 및 미도착 심사서류에 대하여는 시·군·구 담당자에게 반드시 확인하여 심사의뢰의 적정여부를 판단하여야 하고, 심사서류가 확인 되면 심사기간 지연 방지를 위해 이를 즉시 접수 및 등록하여 심사지에 심사요청을 하여 장애등록심사가 적기(30일 이내)에 처리되도록 하여야 한다.

그런데 ○○지사의 ○○○○,○월부터 ○○○○,○월까지 장애등록 심사서류 전송 실태를 확인한 결과 ○○○ 등 ○명에 대하여 최소 ○일에서 최대 ○○일까지 심사서류 접수를 지연하였으며, 심사서류 접수 후 특별한 사유가 없음에도 최대○○일까지 심사서류 등록을 지연한 것으로 확인되었다.

이에 따라 장애등록심사 처리기간이 최소○일에서 최대 ○일만큼 증가되어 이로 인한 민원발생의 소지가 있다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 장애등록심사 서류의 지자체 우편발송 여부 확인과 EDMS 등록 여부 확인을 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○)	사무직○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직○급	○○○	관리소홀	

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

종합감사 결과

- ○ ○ 지 사 -

2016. 12.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
-------------------	---

II . 감사총평	2
-----------------	---

III . 감사결과 처분요구 명세	3
--------------------------	---

1. 가입확인대상 사업장(가입자) 자격확인에 관한 사항(주의)	3
--	---

2. 포털접수 오류처리대장 확인에 관한 사항(시정)	5
------------------------------------	---

3. 연금보험료지원 환수금 납부독려 및 체납처분에 관한 사항(시정)	7
---	---

4. 근로기준법상 재해보상 확인에 관한 사항(시정)	10
------------------------------------	----

5. 활동능력평가 출장업무 관리 및 검증에 관한 사항(통보,적극행정면책)	12
--	----

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2016년 감사계획 및 하반기 감사시스템 개편에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 경인지역본부 관할 6개 지사(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지사업 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지사업 분야 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2014. 10. 1. ~ 2016. 9. 30.까지의 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지사업 분야 업무 처리의 적정성과 방만경영(제도운영 분야), 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 11. 14.부터 12. 9.까지 20일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 복지사업 분야
○○	○급	○○○	○ 자격관리 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 급여관리 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 2개시(○○시, ○○시)를 관할 지역으로 하는 현원 ○○명의 지사로 2016. 9월말 현재 가입자 ○○○천명과 연금수급자○○천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 ○,○○%, 지역 ○,○○%로 사업장 비중이 높고, 수급자는 노령 ○,○○%, 장애 ○,○○%, 유족 ○,○○%로 장애연금 비중이 높다. 다만 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과 가입확인대상 사업장 증빙서류 징구를 소홀히 하거나 근로기준법상 재해보상 해당여부 확인 소홀과 활동능력평가 출장복명을 누락한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

주 의 요 구

【1】

제 목 가입확인대상 사업장(가입자) 자격확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 매월 가입확인대상 사업장으로 발굴된 사업장에 대해 가입대상 해당 여부를 확인하여 사업장으로 가입조치 하거나 ‘근로자 0’ 등의 사유로 가입대상에서 제외하고 있다.

「국민연금법 시행령」 제19조(당연적용사업장) 및 「자격업무처리총람」(2009년 개정판) 46쪽 “3. 가입확인대상 사업장 관리”에 따르면, 1인 이상의 근로자를 사용하는 사업장은 당연적용사업장으로 관리하여야 하며, 국세청·건강보험·고용보험 자료를 활용하여 가입확인대상 사업장을 정기자료로 발굴하면 지사는 당연적용사업장 해당여부를 확인·정리하여야 한다. 또한, 가입신고 안내 및 독려에도 불구하고 가입 신고를 하지 않는 사업장(또는 사용자)의 경우 행정조치(직권가입)를 취해야 하며 ‘근로자 0’, ‘가입자 0’, ‘휴·폐업’ 등의 사유로 당연적용사업장에 해당하지 않을 때에는 임금대장 사본, 근로계약서, 휴·폐업사실 증명원 등 해당 입증서류를 첨부하여 결재를 득한 후에 당연적용사업장에서 제외하여야 한다.

그런데 ○○지사는 ○○○○,○월 가입확인대상 사업장으로 발굴된 ‘○○상사 등 ○건에 대해서 근로자가 있음에도 불구하고 ‘근로자 0’ 등의 사유로 적용제외 처리하는 등 ○개 사업장 ○○명의 가입확인대상자에 대한 가입확인 업무를 수행하면서 관련 ‘증빙자료’ 확인 없이 적용제외 처리하였다.

또한 ○○○○.○월 가입확인대상 사업장가입자로 발굴된 ‘○○조경’의 ○○○에 대한 가입신고안내문을 2015. 8. 5. ○회 발송하고 ‘실태조사’, ‘증빙자료’ 등 확인 없이 2015. 10. 30. ‘기타’ 사유로 적용제외 처리하는 등 총 ○명에 대한 가입 확인 업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 가입확인대상 사업장(가입자) 자격확인업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

(현 소속)	(현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○실)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

【2】

제 목 포털접수 오류처리대장 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 4대 사회보험 정보연계시스템을 이용한 가입자 신고업무 접수·처리업무를 하고 있다.

「2009년 자격업무처리 총람」 “제Ⅷ장 기타 자격관리 업무”에 따르면 가입자 등으로부터 접수한 신고(청)서를 4대 사회보험 정보연계시스템을 통하여 입력하거나, 가입자 등이 직접 4대 사회보험 정보연계센터(www.4insure.or.kr)를 통해 신고(청)서를 입력한 경우 확인해야 할 사항이 있으면 정상적으로 전산에 반영되지 아니한 채 오류자료로 분류되고, 이러한 오류자료는 연금업무시스템(NPiS) ‘포털접수대장조회’ 화면 등을 통해 그 내역을 확인할 수 있다. 따라서, 지사에서는 4대 사회보험 정보연계시스템으로 입력하거나 4대 사회보험 정보연계센터(www.4insure.or.kr)를 통해 접수된 신고(청)서에 오류가 발생했는지 여부를 확인하고 오류발생 건에 대해서는 내용을 조회한 후 신고(청)내용과 대조·확인하여 수정입력 및 전송처리 등의 조치를 하여야 하며 오류에 해당하지 않을 경우 ‘비정상종결처리’ 등의 방법으로 오류자료를 정리하여야 한다.

그런데 ○○○○.○월부터 ○○○○.○월까지 ○○지사의 포털접수대장 오류내역을 확인한 결과 포털접수대장 오류로 표출된 ○건을 감사일 현재까지 처리하지 않았다.

그 결과, 사용자가 근로자로 잘못 관리되고 연금보험료 ○○○원이 지원되어 지원금 환수사유가 발생하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 포털접수 오류발생건을 관련지침에 맞게 정리하고(시정),
- ② 포털접수 오류처리대장 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

【3】

제 목 연금보험료지원 환수금 납부독려 및 체납처분에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 연금보험료를 지원받은 사업장이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원금을 받았거나 지원금이 잘못 지급된 경우에는 지원금의 전부 또는 일부를 환수하고 있다.

1) 연금보험료지원 환수금 미납사업장에 관한 사항

「국민연금법 시행령」 제73조의4(연금보험료 지원금의 환수) 및 △△부-2548호(2012.10.25.) “연금보험료지원 환수 업무처리기준 및 지원관련 종합지침 안내”에 따르면, 보험료지원 요건을 갖추지 못하였거나 지원중단사유가 발생하였음에도 계속 지원받았음이 확인된 경우 등의 환수사유가 발생한 사업장에 대해 매월 정기 고지 마감 익일(21일경) 환수대상 사업장 명부가 구축되면, 지사는 익월 자격 마감일까지 자격원부 확인 및 환수발생 사유 안내 등을 통해 환수발생 적정 여부를 확인한 후 환수사실이 확정된 경우 전산 등록하여야 한다. 그리고 환수금 미납 사업장에 대해 1차 독촉(본부 발송)기간 경과 후 1개월 이내 유선·출장을 통한 납부독려 및 미납사유를 파악한 후 상담이력에 등록¹⁸⁾하도록 하였다.

또한, △△부-2289호(2015.10.14.) “연금보험료 지원금 환수금 체납처분 지침 시행”에 의하면 환수금 미납사업장에 대해서는 체납처분대상 사업장이 최소화 될 수 있도록 2개월 단위로 실태점검 및 개별 납부독려 실시하도록 하였다.

18) 추후 체납처분 집행 등을 위하여 미납사업장에 대한 고지·독촉 등의 징수독려이력을 철저히 관리하여야 함[국민연금법 제57조의2(환수금의 고지, 독촉 및 체납 처분 등)]

그런데 ○○지사는 ○○○,○월 환수대상 사업장으로 결정된 ‘(주)○○건설 엔지니어링’에 등 ○○개 사업장의 환수발생 적정여부를 확인하지 않거나 지속적으로 실태점검 및 납부독려를 실시하지 않았다.

2) 연금보험료 환수금 미납사업장 체납처분에 관한 사항

「국민연금법」 제57조의2(환수금의 고지, 독촉 및 체납처분 등) 제3항 및 △△부-2289호(2015.10.14.) “연금보험료지원금 환수금 체납처분 지침 시행”에 따르면, 보험료지원 환수금 미납사업장에 대해서는 독촉 기한까지 환수금을 납부하지 아니하면 보건복지부장관의 승인을 받아 국세 체납처분의 예에 따라 이를 징수할 수 있도록 하였다. 따라서 지사에서는 환수금 미납사업장에 대해 환수금 발생 경위·납부독려내역·재산조사내역·단계별 징수독려절차 세부기준에 의해 수행된 내용, 승인 후 조치계획 등을 상세히 기재하여 연금업무시스템(NPiS)을 통하여 본부에 체납처분 승인신청을 하여야 한다.

그런데 ○○지사의 연금보험료지원 환수금 미납사업장 실태를 확인한 결과 소멸시효 완성 예정에 따라 체납처분 승인신청 대상 사업장으로 선정¹⁹⁾된 ‘○○○○(주)’에 대해 체납처분 승인 신청을 하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① ‘주식회사 ○○’ 등 ○○개 사업장에 대해 실태점검 및 납부독려를 실시하고, 소멸시효 완성 예정인 연금보험료지원 환수금 미납사업장은 업무처리 절차에 따라 조속히 체납처분 승인 신청하고(시정),
- ② 연금보험료지원 환수 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

19) △△부-50호(2016.7.25.) “연금보험료 지원환수금 체납처분(결손처분) 승인신청 안내”

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급 (사무직 ○급)	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사 (○○실)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

【4】

제 목 근로기준법상 재해보상 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 장애 또는 유족연금 수급권자가 그 지급사유와 동일한 사유로 재해보상 급여(근로기준법 재해보상 등)를 지급 받을 수 있는 경우에는 「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정)의 규정에 따라 연금지급액 중 1/2에 해당하는 금액을 지급하고 있다.

「2015년 하반기 직무교재(급여관리)」 “제9장 연금의 중복급여 조정(478쪽)” 및 “△△부-1477호(2009.7.7.) “연금의 중복급여의 조정에 관한 유의사항 및 업무메뉴 신설 통보”에 따르면 수급권자가 사용자로부터 수령한 단체보험 등의 보험상품은 해당 약관의 보험금 지급요건 및 금액 산정 등에 있어 근로기준법상 재해보상²⁰⁾에 해당되는지 확인후 중복급여 조정여부를 결정하고 있다.

그런데 ○○지사는 가입자이었던 자 망(亡) ○○○의 배우자 ○○○가 청구한 유족연금을 지급결정하면서 사용자로부터 수령한 단체보험금(○○○원)의 약관이 확인되지 않아 우선 중복급여조정 처리한 후, ○○○○.○월 확인대상자로 발췌 되었으나 해당 약관을 다시 확인하지 않고 미해당 처리하였다. 이후 감사기간동안 이를 재 확인한 결과 근로기준법상 재해보상에 해당되지 않았다.

그 결과 유족연금 수급자 ○○○에게 ○○○원을 과소지급하게 되었다.

20) 유족보상:평균임금의 1,000일본(2015년 하반기 직무교재(급여관리) 527쪽))

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 유족연금수급자 ○○○에게 과소 지급된 ○○○원이 추가지급 될 수 있도록 업무처리기준에 맞게 처리하고(시정),
- ② 재해보상 해당여부 확인을 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리소홀	

통 보[참 고] · 적 극 행 정 면 책

【5】

제 목 활동능력평가 출장업무 관리 및 검증에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자) 제4항에 따라 지방자치단체로부터 기초수급자에 대한 근로능력평가업무를 위탁받고 그 업무를 수행하고 있다.

△△부-106호(2016.2.29.) “활동능력평가 업무처리 방식 개선 안내”에 따르면, 기초수급자 활동능력평가 담당직원은 출장 귀임 후 평가결과의 기록유지, 확인 등을 위하여 연금업무시스템(NPiS) 화면에서 전자결재 연동기능을 활용하여 출장 복명²¹⁾을 실시하여야 한다.

그런데, 전산화면이 개선된 2016. 3. 2. ~ 2016. 9. 30. 기간 동안 기초수급자 활동능력평가 출장결과 관리의 적정성 여부를 점검한 결과, ○○지사는 총 ○○명에 대하여 활동능력평가 관련 출장복명을 개선된 화면에서 처리하지 않았으며, 별도의 출장복명 또한 하지 않은 것으로 확인되었다.

21) 「인사규정 시행규칙」 제41조(출장)에서는 출장 직원이 출장 용무를 마치고 귀임하였을 때에는 지체 없이 출장명령자에게 복명서를 제출하여야 함.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 기초수급자 활동능력평가 출장업무 수행 후 직원들이 출장복명을 누락하지 않도록 활동능력평가 건별로 출장복명 완료 여부를 전산화면에 표출하는 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).

참고 사항 이사장(○○지사장)은 기초수급자 활동능력평가 출장 관련 업무처리 지침을 준수하시기 바랍니다.

< 적극행정 면책신청 심의결과 >

- 이 건은 2016. 12. 15. 적극행정 면책신청을 하여 「적극행정 면책제도 운영기준」 제6조의 규정 등에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 심의한 결과 위와 같이 관련지침을 준수하지 않은 사실은 있으나,
 - 활동능력평가는 기초수급자의 최저생활을 보장하고 자활기회를 제공하고자 하는 취지인 점(업무처리의 공공의 이익), 다량의 활동능력평가에 대한 신속한 처리로 민원불편을 최소화하고자 출장업무를 적극 추진한 점(업무의 적극적 처리), 결재권자의 결재를 득하고 활동능력평가를 지자체에 정상적으로 통보한 점(업무처리 결과 발생) 및 고의나 중대한 과실이 존재하지 않는 점 등이 인정되어 관련자에게 ‘주의처분 하지 않기로 결정’ 되었음을 알려드립니다.

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

종합감사 결과

- ○ ○ 지 사 -

2016. 12.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I. 감사실시 개요	1
------------------	---

II. 감사총평	2
----------------	---

III. 감사결과 처분요구 명세	3
-------------------------	---

1. 연금보험료지원 환수금 체납처분에 관한 사항(시정)	3
--------------------------------------	---

2. 손해배상금 수령에 따른 연금의 지급정지에 관한 사항(시정)	5
---	---

3. 장애연금 청구인 확인에 관한 사항(시정)	7
---------------------------------	---

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2016년 감사계획 및 하반기 감사시스템 개편에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 경인지역본부 관할 6개 지사(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지사업 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지사업 분야 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2014. 2. 1. ~ 2016. 9. 30.까지의 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지사업 분야 업무 처리의 적정성과 방만경영(제도운영 분야), 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 11. 14.부터 12. 9.까지 20일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 복지사업 분야
○○	○급	○○○	○ 자격관리 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 급여관리 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 ○○시를 관할 지역으로 하는 현원 ○○명의 지사로 2016. 9월말 현재 가입자 ○○○천명과 연금수급자 ○○천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 ○,○○%, 지역 ○,○○%로 사업장가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 ○,○○%, 장애 ○,○○%, 유족 ○,○○%로 장애연금 비중이 높다. 지사는 소규모임에도 지방자치단체와 기초수급자 및 장애등록심사 관련 공단 복지사업과의 유기적인 업무협조체제를 구축하는 등 원활한 사업추진을 위해 전 직원이 노력하고 있었다. 다만 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 손해배상 수령에 따른 연금의 지급정지 기간을 착오처리하거나 연금보험료 지원환수금 미납사업장에 대한 체납처분을 소홀히 한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

시 정 요 구

【1】

제 목 연금보험료지원 환수금 체납처분에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 연금보험료를 지원받은 사업장이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원금을 받았거나 지원금이 잘못 지급된 경우에는 지원금의 전부 또는 일부를 환수하고 있다.

「국민연금법」 제57조의2(환수금의 고지, 독촉 및 체납처분 등) 제3항 및 △△부-2289호(2015.10.14.) “연금보험료지원금 환수금 체납처분 지침 시행”에 따르면, 보험료지원 환수금 미납사업장에 대해서는 독촉 기한까지 환수금을 납부하지 아니하면 보건복지부장관의 승인을 받아 국세 체납처분의 예에 따라 이를 징수할 수 있도록 하였다. 또한 체납처분이 승인되고 소멸시효 완성이 임박한 사업장에 대해서는 압류 등을 통해 징수권이 일실되지 않도록 조치하여야 한다.²²⁾

그런데 ○○지사의 연금보험료지원 환수금 미납사업장 실태를 확인한 결과 체납처분이 승인되고 소멸시효 완성이 임박한 ‘○○시스템등 ○개 사업장에 대해 감사일 현재까지 체납처분 절차에 따라 즉시 압류 등 조치를 취하지 않았다.

22) △△부-1133호(2016.5.26.) “연금보험료 지원환수금 체납처분/결손처분 승인신청 안내 및 유의사항 통보”

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 위 연금보험료지원 환수금 미납사업장에 대해 납부독려후 미납시 체납처분 집행 등을 신속히 조치하고(시정),
- ② 연금보험료지원 환수 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

【2】

제 목 손해배상금 수령에 따른 연금의 지급정지에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」(이하 ‘법’이라고 한다) 제114조(대위권 등)에 따라 수급자가 제3자로부터 손해배상을 받은 경우 그 배상액의 범위에서 유족연금을 지급정지 하고 있다.

△△팀-2103호(2007.12.5.) “회사로부터 지급받은 금원을 손해배상금으로 볼 수 있는지 여부에 대한 질의회신”에 따르면 수급권자가 회사로부터 지급받은 금원을 손해배상으로 보려면 법 제114조에서 전제하는 제3자의 행위, 즉 사용자의 불법행위가 성립되어야 하며, 근로복지공단이 가입자의 사망이 업무와 관련성이 인정되지 않는다는 이유로 산재 불승인하였다면 동일한 사유로 사용자의 불법행위책임을 인정하기는 어려울 것이라고 하였다.

그런데 ○○지사는 사망한 가입자 ○○○의 유족연금을 지급결정하면서 사망 원인이 업무와 관련성이 인정되지 않았음²³⁾에도 사용자로부터 수령한 위로금 ○○○원으로 유족연금 수급자 ○○○의 지급정지기간을 산정하였다.

그 결과 유족연금 지급정지기간을 ○○개월 과다 산정하였다.

23) △△부-2653호(2014.5.27.) “유족급여 및 장의비 청구서 처리 결과 알림” : 산재 부지급 결정

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 유족연금 수급자 ○○○에 대해 지급정지기간을 재산정하여 미지급된 ○○○원을 지급하고(시정),
- ② 지급정지기간을 착오 산정한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

【3】

제 목 장애연금 청구인 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 신체상 또는 정신상의 장애가 있는 자에 대해 수급요건을 확인하여 장애 정도에 따라 장애연금을 지급하고 있다.

「국민연금법」 제50조(급여 지급)에 따르면 국민연금 급여는 원칙적으로 수급권자의 청구에 따라 공단이 지급하고, 수급권자가 식물인간·뇌사·정신질환 등으로 직접 급여를 청구할 수 없는 경우에는 수급권자를 직접 보호(개호)하고 있는 일정 범위의 친족이 급여를 청구할 수 있다. 이 경우 “수급권자 실제보호자의 급여 청구 인정관련 업무처리 기준”²⁴⁾에 따라 ‘보호(개호)확인서’를 필히 제출받아야 하고, ‘청구인사항’ 중 수급자와의 관계를 ‘대리인(실제보호자)’으로 선택·입력하여 향후 사후관리가 가능하도록 하여야 한다.

그런데 ○○지사는 장애연금 수급자 본인의 청구의사를 확인할 수 없는 자에 대하여 보호(개호)확인서를 제출 받았음에도 본인 또는 대리인 청구로 착오 입력하였다.

그 결과 ○○○ 등 ○명이 수급권 확인 대상자로 발체되지 않아 수급권 확인 업무를 수행하지 못하였다.

24) △△팀-2508호(2008.8.20.)

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 청구서 입력 시 착오입력 된 수급자의 관계를 업무처리기준에 맞게 처리하고(시정),
- ② 급여지급 청구인을 착오 입력한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○본부)	사무직 ○급 (사무직 ○급)	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

종합감사 결과

- ○ ○ 지 사 -

2016. 12.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사 실시 개요	1
II . 감사 총평	2
III . 감사 결과 처분요구 명세	3
1. 사용자 확인에 관한 사항(시정)	3
2. 지역(임의)가입 예정신고 업무에 관한 사항(개선, 주의)	6
3. 연금의 중복급여 조정 확인에 관한 사항(시정)	8
4. 환수금 분할납부 안내 및 등록에 관한 사항(시정)	10
5. 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항(통보,주의)	12
6. 장애인활동지원 신청안내에 관한 사항(시정)	14

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2016년 감사계획 및 하반기 감사시스템 개편에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 경인지역본부 관할 6개 지사(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지사업 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지사업 분야 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2014. 2. 1. ~ 2016. 9. 30.까지의 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지사업 분야 업무 처리의 적정성과 방만경영(제도운영 분야), 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 11. 14.부터 12. 9.까지 20일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 복지사업 분야
○○	○급	○○○	○ 자격관리 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 급여관리 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

Ⅱ. 감사총평

○○지시는 2개구(○○구, ○○구)를 관할 지역으로 하는 현원 ○○명의 지사로 ○○○○, ○월말 현재 가입자 ○○○천명과 연금수급자 ○○천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 ○,○○%, 지역 ○,○○%로 사업장가입자 비중이 높고, 수급자는 노령○,○○%, 장애 ○,○○%, 유족 ○,○○%로 대체로 비슷하다. 다만, 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 지역(임의)가입자 예정신고 안내를 소홀히 하거나 환수금 분할납부 대상자 안내결과를 등록하지 않은 사례, 장애인 활동지원 신청안내를 소홀히 한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

시 정 요 구

【1】

제 목 사용자 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 사회보험의 사각지대 해소를 위해 저임금 근로자에게 사회보험료를 지원하는 “두루누리” 사업을 수행하고 있다.

1) 공동대표자 정기확인에 관한 사항

「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에서는 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자(법인의 경우 대표이사, 개인 사업장의 경우 공동 대표자 포함)를 제외하도록 규정하고 있다.

△△부-963(2016.7.5.) “공동대표자 정기확인업무 시행안내”에 따르면 국세청에 공동대표자로 등록된 국민연금 가입사업장 중 자격원부에 대표자로 등록되지 않은 사업장에 대해 공동대표자 취임일로 등록처리하여 자격취득 누락이 발생하지 않도록 하고, 사용자가 근로자로 잘못 관리되어 부적정한 보험료지원 사례가 발생하지 않도록 하여야 한다.

그런데 ○○지사의 감사대상기간중 공동대표자 확인정리 실태를 확인한 결과 확인대상 ○건을 미처리하거나 착오처리 하였다.

그 결과 (주)○○운수(○○○-○○-○○○○○-○) 공동대표자 ○○○등 ○명의 사업장 가입자 자격취득이 누락되어 ○○○원, ○○개월이 고지되지 못하였고, 사용자가 근로자로 잘못 관리되어 연금보험료 지원금 ○○○원이 잘못 지원되었다.

2) 사용자 정기확인에 관한 사항

△△부-85(2014.1.15.)호 “사업장 정기자료에 대한 업무처리 변경 안내”에 따르면 지사는 2014년부터 국세청자료를 통한 사용자 변경 확인대상자에 대하여 익월 자격변동 마감일까지 자격확인을 실시하여야 한다.

또한, 사업장 주소 및 사용자 변경 처리 시 신고안내 후 명기된 신고기한까지 사업장 내용변경 신고서가 접수되지 않는 경우, 공적자료인 사업자등록증에 근거하여 주소 및 사용자의 직권 변경처리가 가능하고, △△부-1291호(2015. 7. 3.) “사업장 정기자료 중 미처리 건 일제정리 및 유의사항 안내”를 통하여 정기자료(사용자) 미처리 시 연금보험료 지원금 환수가 발생하므로 기한 내 전수 처리하도록 유의사항을 통보하였다.

그런데 ○○지사의 ‘사업장 사용자 확인 정기자료’ 정리실태를 확인한 결과, 국세청 자료와 상이하여 확인대상으로 ○○○○.○월 발굴된 ○○엔지니어링(주) 등 사업장 사용자 확인대상 ○○건을 감사일 현재까지 최소 ○개월에서 최대○개월 동안 미처리 하였다.

그 결과 ○○○○.○월 확인대상으로 발굴되었음에도 변경내역을 지연처리하여 연금보험료 지원대상이 아닌 사용자 ○○○에게 ○개월간 연금보험료 지원금 ○○○을 지원하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 공동대표자 정기확인 관련하여 착오 지원된 누루누리 연금보험료 ○○○원을 추가고지 하고, 사용자 자격취득이 누락된 기간(○○○원 ○○개월)을 확인 정리하시기 바라며 (시정), 사용자 확인업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

- ② 사용자 정기확인 관련하여 확인·정리를 누락한 확인대상사업장의 사업장 사용자에게 대하여 확인·정리하고, 착오 지원된 두루누리 연금보험료 〇〇〇원을 추가고지하고(시정), 사용자 확인업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
〇〇지사	사무직 〇급을	〇〇〇	업무소홀	사용자
〇〇지사	사무직 〇급	〇〇〇	업무소홀	공동대표자
〇〇지사	사무직 〇급	〇〇〇	업무소홀	사용자
〇〇지사	사무직 〇급	〇〇〇	관리소홀	
〇〇지사	일반직 〇급	〇〇〇	관리소홀	
〇〇지사	일반직 〇급	〇〇〇	관리소홀	

개 선 (참고) · 주 의 요 구

【2】

제 목 지역(임의)가입 예정신고 업무에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

공단은 사업장 입·퇴사가 빈번한 가입자 또는 가입자였던 자들이 사업장가입자 자격상실 후 가입이력 공백이 발생하지 않도록 하기 위하여 지역(임의)가입자 예정 신고제도를 운영하고 있다.

△△부-2242호(2014.7.17.) “지역(임의)가입 예정신고제도 운영관련 유의사항 안내”에 따르면 지역(임의)가입 예정신고를 한 가입자에 대하여 사업장가입자 자격을 상실한 후 지역(임의) 취득결정이 자격변동 마감일 다음날에 처리됨에 따라 발생하는 보험료 2개월분 이상이 합산 고지되는 문제와 자동이체를 별도 신청해야 하는 불편함을 해소하기 위해 지사 담당자는 예정신고에 따라 취득 처리된 가입자 명부를 매월 자격변동 마감일 이후 확인하여 가입자에게 취득사실과 보험료 경정처리 및 자동이체 신청여부를 안내하여야 한다.

그런데 ○○지사의 ○○○○년 지역(임의)가입 예정처리자 안내처리 결과를 확인한 결과, 지사는 ○○○○.○.○사업장가입자 상실에 따라 ○○○○. ○.○. 지역 가입자로 예정 취득 처리된 ○○○등 ○명에 대해 지역가입자 취득사실과 보험료 경정처리 및 자동이체 신청여부 등을 안내하지 않았다.

그 결과 지역(임의)가입 예정처리를 신청한 고객에게 보험료가 합산고지 되고, 자동이체를 별도로 신청하는 등 고객 불편과 이를 항의하는 사례가 있었다.

한편, 지역(임의)가입 예정자의 취득에 따른 안내 후 처리결과를 등록하는 전산 프로세스가 부재하여 안내여부 및 결과를 확인할 수 있는 전산프로그램 보완이 필요하다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 안내여부 및 처리결과를 등록하는 전산시스템 구축 등 합리적 방안을 마련하시기 바랍니다(개선).
- ② 이사장(○○지사장)은 지역(임의)가입 예정신고 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

【3】

제 목 연금의 중복급여 조정 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 산업재해보상보험 등 다른 법령상 수급내역을 확인하여 연금의 중복급여 조정 적정성을 확인하고 있다.

3-1. 유족연금 중복급여 조정에 관한 사항

「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정)의 규정에 따르면 장애 또는 유족연금 수급권자가 그 지급사유와 동일한 사유로 재해보상급여(산업재해보상 등)를 지급 받을 수 있는 경우에는 연금지급액 중 1/2에 해당하는 금액을 지급하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사는, ‘소득이 있는 업무’ 사유로 유족연금 수급자 ○○○의 수급권을 자녀 ○○○으로 변경처리 한 건의 중복급여 조정 적정성을 확인²⁵⁾하면서 이미 산재급여 수령으로 중복급여 조정처리²⁶⁾ 되었으나 ○○○○.○.○. 중복급여 조정 비대상으로 처리하였다²⁷⁾.

그 결과 유족연금수급자 ○○○과 ○○○에게 ○○○원이 과다지급 되었다.

25) △△센터-4114호(2016.11.11.)“2016년 지사 종합감사 수감자료 제출”

26) 1997.7.29.유족연금 지급결정 이후 2000.2.2 산재급여 수령으로 부당이득환수 결정(연금업무시스템(NPIS)>급여원부)

27) △△부-4204호(2016.11.9.,△△공단△△지사) “보험급여확인원 발급 요청에 대한 회산”에는 산재 “지급사실 없음”으로 되어 있으나, 감사일 현재(2016.12.8.) 재 확인한 결과 산재수급이력 확인됨(△△부-5825호(2016.12.8.)

3-2. 산재 수급내역 확인업무에 관한 사항

△△부-1477호(2009.7.7.) “연금의 중복급여의 조정에 관한 유의사항 및 업무 메뉴 신설 통보”에 따르면 공단은 산재급여와의 중복급여 조정 비대상으로 처리된 자가 추후 산재대상임이 확인된 경우 중복급여 조정처리 후 환수결정을 하도록 하고 있다. 한편, △△부-3566호(2009.12.2.) “산재유족보상연금 차액일시금²⁸⁾ 수령시 중복급여 조정에 관한 업무처리기준 시달”에 따르면 산재유족보상연금 차액일시금 수령시 중복급여 조정 적용일은 유족연금지급사유발생일이 아닌 산재유족보상연금차액 일시금 지급사유발생일로 적용하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사는 ○○○○.○월~○월 확인대상자로 발체된 유족연금 수급자 ○○○의 산재유족보상연금 차액일시금에 대하여 미해당 처리한 후 ○년 이상이 지난 ○○○○.○○.○○.에야 중복급여 조정 처리하였다.

그 결과 수급자 ○○○의 환수금 ○○○원이 추가로 발생되어 충당되고 있다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 유족연금수급자 ○○○과 ○○○에게 과다지급된 ○○○원을 환수하고(시정),
- ② 중복급여 조정 확인을 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	3-1,3-2
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	3-1
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	3-2
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리소홀	3-1
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리소홀	3-2

28) 산재보험법 제62조 제4항의 급여로서 유족보상연금을 받다가 수급자격을 잃은 경우(예:19세 도달,사망 등) 다른 유족에게 지급되는 급여

시 정 요 구

【4】

제 목 환수금 분할납부 안내 및 등록에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

공단은 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 급여를 받은 경우나 신고의무자가 신고하지 아니하거나 늦게 신고하여 급여를 잘못 지급 받은 경우에 그 지급금액을 환수하고 있다²⁹⁾.

△△부-44호(2015.1.9.) “환수금 분할납부 안내 및 등록 철저”에 따르면 환수금 납부의무자에게 분할납부 신청 안내를 하지 않거나, 분할납부 입력을 누락하여 민원이 자주 발생하고 있어, 이에 대한 안내 및 등록을 철저히 하도록 하고 있다.

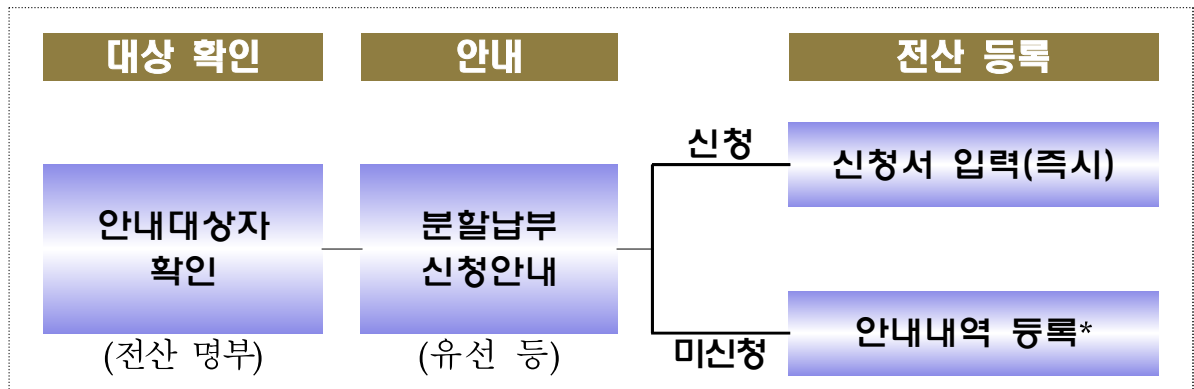
또한 △△부-970호(2015.7.22.) “환수금 분할납부신청 안내 철저 강화”를 통하여, 환수대상금액 20만원 이상인 경우 분할납부가 가능함에도 미안내에 따른 연체금 발생으로 고객 불만이 발생하고 있어, 연금업무시스템(NPiS)에 분할납부 안내 대상자 명부 구축을 신설하고³⁰⁾ 안내대상자에 대하여 유선 안내 등을 실시하고, 그 결과(신청거부, 안내불가, 미해당)를 환수결정 익월 급여마감일까지 전산등록 하도록 하였다.

- | |
|---|
| <p>① 『신청거부』 : 안내하였으나, 본인이 신청 거부한 경우</p> <p>② 『안내불가』 : 거주불명, 사실상 행불, 기타 사유로 안내가 불가능한 경우</p> <p>③ 『미해당』 : 분할대상금액이 20만원 미만 등으로 신청입력 불가 시</p> |
|---|

29) 국민연금법 제57조(급여의 환수) 및 국민연금법 시행령 제41조 참조

30) ㉠ 급여업무 > 환수/구상 > 2.고지 > 6)분할납부안내대상자

[그림] 업무처리 흐름도



* 안내내역에 등록된 내용은 평생고객상담이력에 자동 등록됨

그런데, ○○지사의 감사대상기간 동안 환수금 분할납부대상자에 대한 안내 여부를 확인한 결과, ○○○ 등 ○건에 대하여 안내를 누락하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 환수금 분할납부 가능여부 확인후 분할납부 가능자에 대한 안내 등 조치하고(시정),
- ② 환수금 분할납부 안내 및 등록 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리소홀	

통 보[참고] · 주 의 요 구

【5】

제 목 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항

소관부서 ○○실, ○○지사 △△부

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제8조(장애인활동지원 수급자격심의위원회) 및 동법 시행령 제9조(위원회의 운영)에 따라 장애인활동지원 수급자격 인정 및 등급결정 등을 위해 전문가로 구성된 수급자격심의위원회를 설치·운영하고 있다.

△△부-1122호(2014.09.04.) “장애인활동지원 수급자격(이의신청)심의위원회 구성 및 운영 업무처리방법 안내”에 따르면 공단은 심의위원들에게 위원회 개최 5일 전까지 위원회 개최 사실 안내 및 개최 3일 전까지 심의자료를 배포³¹⁾하여야 한다.

그런데, ○○지사는 ○○○○년~○○○○년 수급자격심의(이의신청)위원회 개최 통보시 필수 안내 사항인 “사전 심의 자료 공개기간”을 0건 누락하였고, 사전 심의자료는 수급자격심의위원회 ○회, 이의신청위원회는 ○회를 지연처리 하였다.

그 결과 수급자격심의위원회 위원들이 심의안건을 충분히 검토하지 못하여 부실한 심의가 될 수 있는 여지를 남겼다.

31) [㉠] NPIS > 수급자격심의위원회 개최일 관리”에서 대상자 등록하면 장애인활동지원 홈페이지 (www.ableservice.or.kr)와 연동되어 자료 구축됨.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 수급자격심의(이의신청)위원회 운영관련 절차가 준수 될 수 있도록 유의사항 시달 등 합리적 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).
- ② 이사장(○○지사장)은 수급자격심의위원회 필수안내 사항을 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사회복지직 ○급갑	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급갑	○○○	업무소홀	
○○지사	심사직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	심사직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급 (사무직 ○급)	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

【6】

제 목 장애인활동지원 신청안내에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단에서는 「장애인활동지원에 관한 법률」 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 동법 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인의 자립생활을 지원하기 위하여 장애인활동지원 업무를 수행하고 있다.

△△부-2호(2016.1.4.) “ 장애인활동지원 신청안내 업무처리기준 변경 안내”에 따르면 장애등록심사를 완료한 장애 1,2,3급 대상자에 대하여 1차 안내문 발송후 장애 1급과 2급 중 10개 유형³²⁾에 대해서는 우선으로 개별안내를 실시한 후 그 결과를 등록하도록 하고 있다.

그런데, ○○지사의 ○○○○.○월 ~ ○○○○.○월 기간 중 장애인활동지원 정기 업무 처리 실태를 확인한 결과, 관련 업무처리를 누락한 사실이 확인되었다.

그 결과 대상 장애인의 활동지원 미신청으로 인한 권익침해가 우려된다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 감사일 현재까지 미처리 중인 장애인 활동지원 신규신청 안내 업무를 조속히 처리하시기 바라며(시정),
- ② 해당 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

32) 시각,지체,뇌병변,정신,지적,자폐,심장,호흡기,간,간질

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사회복지직 ○급갑	○○○	업무소홀	
○○지사	심사직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급 (사무직 ○급)	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	